T.C. BASBAKANLIK OSMANLI ARSIVI DAIRE BASKANLIGI (BOA)

Copie.

Bologne le 19 Avril 1861.

1

Procureur général
près la Cour d'Appel
de Bologne.

OSMANLI ARŞİVİ
HR.H
169 | 5 | 110
2vrt

Monsieur le Chargé d'Affaires,

Comme la procédure concernant la fabrication de faux Caïmés n'a pas seulement été ouverte, mais encore été suivie et dirigée, dès son début, avec beaucoup d'empressement par un délégué spécial de votre gouvernement, on a dû croire qu'il était dans son intention de se constituer partie civile : constitution qui, d'après notre législation, peut avoir lieu en tout état de choses, jusqu'à la clôture des débats.

Du reste, même dans la seule qualité de partie lésée, il convenait de vous faire connaître le jour fixé pour l'expédition de la Cause, pour que vous fussiez à même d'apprécier s'il était dans l'intérêt de votre gouvernement d'y prendre part. C'est sous ce point de vue que je me suis empressé de vous prévenir par ma dépêche du 6 courant que les débats auraient lieu au plutôt et qu'on vous aurait donné l'avis du jour précis, qui vient d'être fixé pour le premier du Mois de Mai prochain.

Mais cet avis, qu'on vous sera aussi donné par

Rustem Bey
Chargé d'Affaires de Turquie
X & Turcie.

HR.H.00169.00005.110

T.C. BASBAKANLIK OSMANLI ARSIVI DAIRE BASKANLIGI (BOA)

voie diplomatique, ne vous oblige aucunement à assumer la qualité de partie civile. Si vous ne croyez pas qu'il soit dans l'intérêt ou dans la dignité de votre gouvernement que vous avez la haute et noble mission de sauvegarder, mission que vous remplissez d'une manière si digne et si honorable - cela, je le répète, vous est facultatif jusqu'à la clôture des débats, ainsi jusqu'au 1er du Mois prochain, mais point du tout obligatoire, pas même de paraître aux débats.

Quant à l'issue de la Cause vous avez parfaitement raison de compter sur la loyauté, l'impartialité et la fermeté de notre Magistrature. Elle est et sera toujours à la hauteur de ses devoirs. Les faits, d'ailleurs, en ce qui touche la fabrication de faux papier monnaie Ottoman, sont avoués par les coaccusés. Ainsi, sous ce point de vue, on ne saurait douter sur un verdict de culpabilité. Mais je ne vous cacherai pas qu'il peut se présenter une question assez sérieuse en droit, celle que la fabrication de faux papier monnaie étranger n'était pas punie, pas même prévue par les lois pénales qui étaient en vigueur sous le gouvernement du Pape. Mon bureau fera tous ses efforts pour que la question, toutefois soulevée, soit résolue dans le sens de l'accusation. Il ne manquera pas de développer et de faire valoir les différentes considérations qui viennent à l'appui de son système, le devoir qu'ont les gouvernemens de se donner la main pourque la foi publique soit respectée, même en ce qui touche les autres états et d'insister notamment sur le point que, dans l'ensemble des articles de la loi pénale qui était en vigueur en 1838, on y voit clairement qu'il était dans l'esprit de la loi et dans l'intention du législateur, de réprimer toute fabrication de fausses valeurs. Mais, je le répète, afin que vous jugiez ce qu'il vous convient de faire, la chose n'est pas sans difficulté.

Veuillez agréer, Monsieur le Chargé d'Affaires, les &c &c.

Le Procureur Général,
(Signé) Bianchi.

T.C. BASBAKANLIK OSMANLI ARŞİVİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HR.H.00169.00005.110